



*Smarter Ads. Real Impact.*

# CONDITIONS GÉNÉRALES D'ENGAGEMENT

## — AGENTS SCREENCASTER —

*Prestataires indépendants · Programme Acquisition d'Annonces*

Version 1.0 — Avril 2026  
Édité par TOODOOH — Tunis, Tunisie

DOCUMENT CONFIDENTIEL — TOUS DROITS RÉSERVÉS

## PRÉAMBULE

**Considérant 1 — Présentation de Toodooh.** Toodooh exploite une Plateforme numérique de publicité dynamique indoor (Digital Out-Of-Home) fonctionnant selon un modèle de marketplace en Tunisie, mettant en relation des Annonceurs (Screencasters) et des hébergeurs de points d'affichage publicitaire (Screenhosts).

**Considérant 2 — Programme Agent Screencaster.** Toodooh a mis en place un programme d'apporteurs d'affaires indépendants, ci-après « Programme Agent Screencaster », destiné à accélérer l'acquisition d'Annonceurs sur la Plateforme, selon un modèle d'intermédiation commerciale rémunérée à la commission.

**Considérant 3 — Nature juridique du présent engagement.** Le présent document régit la relation entre Toodooh et l'Agent Screencaster indépendant. Il ne crée en aucun cas une relation de travail salariée, ni un mandat général permanent, mais une relation d'apport d'affaires autonome, ponctuelle et non-exclusive.

**Considérant 4 — Qualification souhaitée par les Parties.** L'Agent et Toodooh déclarent expressément leur intention commune d'organiser leur relation sous la forme d'un contrat d'apport d'affaires autonome, exclusif de toute requalification en contrat de travail au sens du Code du Travail tunisien, ou en contrat d'agence commerciale au sens des articles 593 et suivants du Code de Commerce tunisien.

**Considérant 5 — Acceptation.** En cliquant sur « J'accepte » lors de son inscription sur le Dashboard Agent Toodooh, ou en signant le présent document, l'Agent reconnaît avoir pris pleinement connaissance des présentes CGE et en accepter l'intégralité.

*Les présentes CGE sont régies par le droit tunisien, et plus spécifiquement par le Code des Obligations et des Contrats (articles 1154 et suivants relatifs aux prestations de services indépendantes).*

## Article 1 — Définitions

Dans les présentes, les termes suivants ont la signification ci-après :

**Agent** : personne physique ou morale, prestataire indépendant, adhérant au Programme Agent Screencaster.

**Toodooh / Plateforme** : la société éditant la Plateforme Toodooh, ses outils, marques et signes distinctifs.

**Annonceur / Screencaster** : personne physique ou morale qui, directement ou via une agence mandatée, achète et diffuse des Campagnes publicitaires sur la Plateforme Toodooh.

**Code Agent** : identifiant unique attribué par Toodooh à l'Agent, permettant le rattachement des Annonceurs qu'il recrute.

**Campagne** : opération publicitaire commandée, diffusée et facturée par Toodooh à un Annonceur.

**Commission** : rémunération variable versée par Toodooh à l'Agent, calculée selon l'article 6.

**Dashboard Agent** : espace numérique sécurisé de l'Agent : Annonceurs rattachés, Campagnes diffusées, commissions dues et versées.

**Portefeuille Agent** : solde virtuel interne reflétant les commissions acquises avant versement bancaire.

**Déclaration de Prospect** : formalité par laquelle l'Agent signale à Toodooh, via le Dashboard Agent, l'identité d'un Annonceur prospect qu'il entend démarcher, aux fins de réservation temporaire au sens de l'article 7.

**Key Accounts** : liste des grands comptes Annonceurs, établie et mise à jour par Toodooh, traités directement par les équipes internes ou par des agents spécifiquement désignés, et non accessibles au programme Agent standard.

**Secteur Réservé** : secteur d'activité économique que Toodooh peut, à son entière discrétion, réserver à ses équipes internes ou à des agents spécialisés, et retirer du périmètre du programme Agent standard.

## Article 2 — Objet

Les présentes CGE définissent les conditions selon lesquelles l'Agent, en qualité de prestataire strictement indépendant :

- Identifie, prospecte et recrute des Annonceurs éligibles à diffuser des Campagnes publicitaires sur la Plateforme Toodooh ;
- Facilite la conclusion entre ces Annonceurs et Toodooh d'une adhésion aux CGU Annonceurs ;
- Accompagne l'Annonceur jusqu'à son inscription complète sur la Plateforme ;
- Assure le rattachement des Annonceurs avec son Code Agent affilié.

**Exclusion.** L'Agent n'est investi ni d'un mandat de représentation permanente de Toodooh, ni d'un pouvoir de conclure, de négocier ou de modifier des contrats en son nom. Il ne dispose d'aucun pouvoir de remise, de dérogation tarifaire ou d'engagement commercial. Sa mission consiste exclusivement à apporter des prospects qualifiés ; la décision d'inscription, la contractualisation, et la politique tarifaire relèvent souverainement de Toodooh.

## Article 3 — Statut juridique — Indépendance et absence de subordination

### 3.1 Prestataire indépendant

L'Agent confirme exercer en qualité de prestataire indépendant, immatriculé au Registre National des Entreprises, disposant d'un matricule fiscal en cours de validité.

Formes juridiques admises : entreprise individuelle, auto-entrepreneur, société unipersonnelle, société commerciale, agence de communication ou de marketing régulièrement constituée.

### 3.2 Absence de subordination

L'Agent assume seul :

- L'organisation de son activité (horaires, méthodes, déplacements, secteurs travaillés) ;
- Ses obligations fiscales (TVA, IR/IS selon forme juridique) ;
- Ses obligations sociales (CNSS non-salariés, cotisations professionnelles) ;
- La prise en charge de ses frais professionnels ;
- La souscription des assurances professionnelles utiles.

Les présentes n'établissent aucun lien de subordination, aucune obligation d'horaire, aucune dépendance hiérarchique, aucun ordre ni directive quotidienne. Toute indication de Toodooh revêt exclusivement le caractère de recommandation, de support commercial ou d'information sur la Plateforme.

### 3.3 Absence de représentation permanente

L'Agent n'est pas mandataire permanent de Toodooh au sens des articles 593 et suivants du Code de Commerce tunisien. Sa mission est ponctuelle et autonome, n'emporte aucune exclusivité ni obligation de volume. L'Agent ne peut engager Toodooh vis-à-vis des tiers, ni signer de contrat en son nom, ni accorder de remise, délai de paiement ou dérogation contractuelle.

### **3.4 Absence d'exclusivité**

L'Agent est totalement libre d'exercer, parallèlement à son activité d'apporteur d'affaires pour Toodooh, toute autre activité professionnelle licite, y compris dans le secteur de la communication, de la publicité, du marketing digital ou du conseil média, sous la seule réserve :

- De ne pas exercer une activité directement concurrente de Toodooh (article 10) ;
- De respecter ses obligations de loyauté et de confidentialité.

### **3.5 Qualification voulue par les Parties**

Les Parties conviennent expressément que la présente relation relève d'un contrat d'apport d'affaires de droit commun, régi par les articles 1154 et suivants du Code des Obligations et des Contrats, à l'exclusion de toute relation salariée ou d'agence commerciale.

*L'Agent reconnaît que l'absence d'exclusivité, d'objectifs imposés, d'horaires imposés et de directive quotidienne constituent des conditions essentielles et volontairement négociées du présent engagement, répondant à sa demande d'organisation autonome.*

## Article 4 — Inscription, éligibilité et onboarding

### 4.1 Conditions d'éligibilité

Peut adhérer au Programme toute personne physique ou morale :

- Résidant en Tunisie ou disposant d'un établissement stable en Tunisie ;
- Immatriculée au RNE et disposant d'un matricule fiscal en cours de validité ;
- Âgée d'au moins dix-huit (18) ans ;
- Ne faisant l'objet d'aucune interdiction légale d'exercer une activité commerciale ;
- Disposant d'une expérience ou d'une compétence démontrable dans les domaines de la vente publicitaire, du marketing, du conseil média ou du développement commercial B2B.

### 4.2 Dossier d'inscription

L'Agent constitue un dossier comportant : copie CIN du représentant, extrait RNE, matricule fiscal, RIB, attestation d'affiliation CNSS non-salariés (ou engagement d'affiliation sous 30 jours), références professionnelles éventuelles.

### 4.3 Onboarding recommandé

**Nature.** Toodooh met à disposition de l'Agent un parcours d'onboarding non-obligatoire (supports, vidéos, sessions d'information), destiné à faciliter la prise en main des outils, la présentation de l'offre commerciale, la grille tarifaire officielle en vigueur et les arguments de différenciation face aux médias concurrents.

**Participation libre.** La participation n'est pas imposée ; elle est fortement recommandée dans l'intérêt de l'Agent. Toodooh décline toute responsabilité pour les erreurs de présentation commises par un Agent n'ayant pas suivi l'onboarding proposé.

### 4.4 Attribution du Code Agent

À l'issue de la validation du dossier, l'Agent se voit attribuer un Code Agent unique et l'accès à son Dashboard Agent personnel.

### 4.5 Libre appréciation de Toodooh

L'acceptation d'une candidature relève de la libre appréciation de Toodooh, qui peut refuser sans motif, notamment en cas de doute sur l'honorabilité, de conflit d'intérêts avéré avec un concurrent, ou de redondance sectorielle.

## Article 5 — Missions et liberté d'exécution

### 5.1 Missions

L'Agent peut, selon son libre choix et sans obligation de volume ou de cadence :

- Identifier des entreprises, annonceurs, marques, agences ou institutions susceptibles de diffuser des Campagnes publicitaires sur la Plateforme Toodooh ;
- Présenter la Plateforme Toodooh, son réseau d'écrans, sa grille tarifaire officielle et son modèle de facturation aux prospects ;
- Expliquer les conditions générales des CGU Annonceurs et renvoyer vers les documents officiels ;
- Accompagner le prospect jusqu'à son inscription effective sur la Plateforme, en veillant à la saisie du Code Agent ;
- Transmettre à Toodooh les informations utiles sur les besoins, budgets et cycles média du prospect.

### 5.2 Liberté d'organisation

**L'Agent organise librement** son temps de travail, sa méthode de prospection, son portefeuille cible, ses outils, les rendez-vous qu'il prend, la cadence de son activité. Aucune obligation de présence, aucun rapport d'activité, aucun reporting hiérarchique ne peut lui être imposé.

**Obligation de moyens.** L'Agent n'est tenu d'aucune obligation de résultat quant au nombre d'Annonceurs recrutés. Il s'engage uniquement à agir avec diligence et loyauté.

### 5.3 Absence de zone géographique exclusive

L'Agent peut exercer son activité sur l'ensemble du territoire tunisien. Aucune zone géographique exclusive ne lui est attribuée. Plusieurs Agents peuvent démarcher le même marché, sous réserve des règles de réservation temporaire prévues à l'article 7.

### 5.4 Véracité des informations

L'Agent garantit la véracité des informations transmises à Toodooh concernant les prospects. Toute fausse déclaration intentionnelle est constitutive de fraude (article 11).

### 5.5 Respect de la grille tarifaire officielle

L'Agent s'interdit formellement de négocier, accorder ou promettre à un prospect une remise, une gratuité, un crédit ou toute dérogation à la grille tarifaire officielle en vigueur. Toute opération commerciale dérogatoire relève exclusivement de Toodooh.

## Article 6 — Commissions — Rémunération de l'apport d'affaires

### 6.1 Assiette

La Commission est calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes effectivement encaissé par Toodooh au titre des Campagnes commandées et payées par les Annonceurs rattachés à l'Agent, conformément à la structure de répartition des revenus de la Plateforme.

### 6.2 Taux

**Taux actuel : trois pour cent (3 %)** du chiffre d'affaires hors taxes des Campagnes commandées et payées par les Annonceurs rattachés à l'Agent.

**Révisions.** Le taux pourra être révisé, à la hausse ou à la baisse, dans les conditions de l'article 15. Toute révision n'affecte que les revenus générés postérieurement à son entrée en vigueur.

### 6.3 Rattachement d'un Annonceur

Un Annonceur est rattaché à l'Agent lorsque :

- L'Annonceur a été inscrit sur la Plateforme via le Code Agent ; ou
- À défaut de Code Agent, l'Annonceur a expressément désigné l'Agent comme son apporteur lors de l'inscription, sous réserve de validation par Toodooh ; et
- L'Annonceur a finalisé son inscription et accepté les CGU Annonceurs ;
- L'Annonceur ne figure pas sur la liste des Key Accounts au moment de son rattachement ;
- Le Secteur d'activité de l'Annonceur n'est pas un Secteur Réservé au moment de son rattachement.

**Fait générateur.** Conformément à l'article 7, l'Annonceur est considéré recruté dès la finalisation de son inscription validée par Toodooh, sans qu'il soit nécessaire qu'une Campagne ait déjà été diffusée.

### 6.4 Conditions de paiement

La Commission est due uniquement sur les Campagnes :

- Effectivement commandées et validées par l'Annonceur rattaché ;
- Effectivement facturées et payées par l'Annonceur à Toodooh ;
- Non frappées d'impayé, de contestation, de rétrofacturation ou de remboursement ;
- Non rémunérées par un système de troc ou de compensation non-monétaire.

Aucune commission n'est due sur des estimations, projections, bons de commande non-payés, campagnes annulées avant diffusion, ou campagnes contestées tant que le litige n'est pas tranché en faveur de Toodooh.

### 6.5 Modalités de versement

#### 6.5.1 Créditation au Portefeuille Agent

Les Commissions acquises sont créditées automatiquement au Portefeuille Agent, visible en temps réel sur le Dashboard.

### 6.5.2 Versement bancaire

Les Commissions sont versées mensuellement par virement sur le compte bancaire de l'Agent, sous réserve :

- De l'encaissement effectif par Toodooh des paiements correspondants ;
- De la remise par l'Agent d'une facture mensuelle conforme (RNE, matricule fiscal, TVA si applicable) ;
- D'un seuil minimum de déclenchement de versement fixé à [XX] TND, les sommes inférieures étant reportées sur le versement du mois suivant.

### 6.5.3 Régime fiscal

L'Agent est seul responsable du traitement fiscal et social de ses commissions (TVA, IR/IS, CNSS). Toodooh se réserve la faculté d'opérer les retenues à la source éventuellement requises par la loi.

### 6.6 Durée de versement

**Principe.** Les Commissions sont dues tant que :

- L'Annonceur rattaché reste actif sur la Plateforme et continue de diffuser des Campagnes payées ; ET
- La relation Toodooh/Agent n'est pas résiliée (article 13).

**Plafond temporel par Annonceur.** Par Annonceur recruté, la durée maximale de versement de commission est de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de validation de son inscription sur la Plateforme. Au-delà de ce plafond, aucune commission n'est plus due au titre de cet Annonceur, même si celui-ci continue à diffuser des Campagnes.

**Justification.** La durée de 24 mois vise à rémunérer équitablement l'effort d'acquisition initial, tout en tenant compte du fait que l'entretien de la relation commerciale sur le long terme relève progressivement des équipes de compte de Toodooh et du produit lui-même.

Les Parties pourront convenir, par avenant, de prolonger, raccourcir ou modifier ce plafond pour certains segments d'Annonceurs particuliers.

### 6.7 Sort des commissions après cessation

**Principe.** À la cessation des présentes, l'Agent perd, à compter de la date effective de cessation, tout droit à commission future sur les Annonceurs rattachés.

**Solde à la cessation.** Demeurent dues et payables les Commissions correspondant aux Campagnes effectivement diffusées et encaissées par Toodooh avant la date de cessation, selon le calendrier normal.

**Portefeuille commercial.** Le portefeuille d'Annonceurs constitué durant l'exécution demeure la propriété exclusive de Toodooh.

*Cette clause est acceptée comme élément essentiel, équilibré et économiquement justifié du présent engagement. Elle constitue la contrepartie de l'absence d'exclusivité, de la liberté totale d'organisation conservée par l'Agent, et de l'investissement permanent de Toodooh dans la Plateforme et son réseau.*

## **6.8 Absence d'indemnité de cessation**

**Absence d'indemnité.** Les Parties reconnaissent expressément que la relation ne relève pas du régime de l'agence commerciale au sens des articles 593 et suivants du Code de Commerce tunisien, pour les motifs énoncés au Considérant 4 et à l'article 3 (indépendance, absence d'exclusivité, absence de volume imposé, absence de représentation permanente, absence de pouvoir de négociation tarifaire).

**Confirmation.** En conséquence, la cessation des présentes, pour quelque cause que ce soit, ne donne droit à aucune indemnité de clientèle, de fin de contrat, ou de préjudice commercial, sous réserve des droits acquis visés à l'article 6.7.

## Article 7 — Déclaration de prospect, Key Accounts et Secteurs Réservés

### 7.1 Déclaration de prospect — Principe

Afin d'éviter la concurrence entre Agents sur un même prospect, Toodooh met en place un mécanisme de réservation temporaire via la Déclaration de Prospect.

**Modalité.** L'Agent peut, via son Dashboard, déclarer qu'il entame une démarche de prospection auprès d'un Annonceur identifié (raison sociale, matricule fiscal ou identifiant équivalent).

### 7.2 Réservation temporaire

**Durée.** La Déclaration de Prospect confère à l'Agent une réservation exclusive d'une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de déclaration, sous réserve des conditions suivantes :

- Le prospect ne figure pas déjà dans la base CRM de Toodooh comme prospect actif d'un autre Agent ou des équipes internes ;
- Le prospect ne figure pas sur la liste des Key Accounts ;
- Le prospect n'appartient pas à un Secteur Réservé ;
- Aucun autre Agent n'a déclaré ce même prospect antérieurement et ne bénéficie encore d'une réservation en cours.

**Effets.** Pendant la période de réservation, tout autre Agent qui inscrirait ce prospect ne peut pas bénéficier de la commission afférente ; celle-ci est attribuée à l'Agent ayant effectué la Déclaration, sous réserve qu'il ait effectivement conduit la démarche commerciale.

### 7.3 Expiration et renouvellement

À l'expiration de la période de 90 jours, la réservation tombe automatiquement sauf :

- Renouvellement par l'Agent, accompagné d'un élément factuel démontrant l'avancement de la démarche commerciale (compte-rendu de rendez-vous, échange email, proposition commerciale) ;
- Demande motivée de prolongation validée par Toodooh.

En l'absence de renouvellement ou de prolongation, le prospect redevient disponible pour tous les Agents.

### 7.4 Key Accounts — Liste des grands comptes

**Liste.** Toodooh établit, tient à jour et met à disposition sur le Dashboard Agent, une liste des entités Annonceurs qualifiées de Key Accounts, traités exclusivement par les équipes internes ou par des agents spécifiquement désignés.

**Exclusion.** Les Annonceurs figurant sur la liste Key Accounts ne peuvent être recrutés dans le cadre du programme Agent standard, et ne donnent droit à aucune commission, même en cas de saisie par erreur du Code Agent lors de leur inscription.

**Mise à jour.** Toodooh peut à tout moment ajouter un Annonceur à la liste Key Accounts. L'ajout postérieur à une Déclaration de Prospect en cours ne remet pas en cause la réservation acquise par l'Agent, sous réserve que la démarche commerciale soit effective et documentée.

### 7.5 Secteurs Réservés

**Définition.** Toodooh peut, à son entière discrétion, réserver certains secteurs d'activité (par exemple, mais sans s'y limiter : institutions financières, télécoms, secteur public, grandes enseignes de distribution) à ses équipes internes ou à des agents spécialisés.

**Liste.** La liste des Secteurs Réservés est publiée sur le Dashboard Agent et mise à jour en tant que de besoin.

**Effet.** Les Annonceurs appartenant à un Secteur Réservé ne donnent droit à aucune commission dans le cadre du programme Agent standard.

### 7.6 Primauté de la déclaration

Sous réserve des exclusions Key Accounts et Secteurs Réservés, en cas de conflit entre deux Agents revendiquant le même Annonceur, la Déclaration de Prospect horodatée par le Dashboard Agent fait foi. À défaut de Déclaration, la priorité revient à l'Agent dont le Code a été effectivement saisi par l'Annonceur lors de son inscription.

### 7.7 Loyauté dans la déclaration

L'Agent s'interdit de déclarer de manière fictive ou préventive des prospects qu'il n'a pas l'intention réelle de démarcher, aux seules fins de bloquer l'activité d'autres Agents. Toute déclaration non suivie d'une démarche effective et documentée peut être annulée par Toodooh à sa seule appréciation.

## Article 8 — Obligations et conduite

### 8.1 Loyauté et probité

Dans l'exercice de son activité, l'Agent s'engage à :

- Ne présenter aux prospects que les informations officielles communiquées par Toodooh, et notamment la grille tarifaire officielle en vigueur ;
- Ne pas inventer de scénarios de performance publicitaire, garanties de résultats ou engagements non validés par Toodooh ;
- Ne pas dénigrer d'autres Annonceurs, d'autres Agents ou des médias concurrents ;
- Ne pas exercer de pression induue pour forcer la signature d'une Campagne ;
- Respecter les règles de diplomatie, de courtoisie et de déontologie professionnelle B2B ;
- Présenter une tenue et un comportement professionnels lors des rencontres ;
- Respecter l'image, les standards et les valeurs de marque de Toodooh.

### 8.2 Pratiques commerciales

L'Agent s'interdit toute pratique commerciale déloyale, trompeuse ou agressive susceptible d'induire un prospect en erreur sur l'identité du porteur de l'offre, le réseau d'écrans disponible, les audiences réelles, la portée des campagnes ou les conditions tarifaires.

### 8.3 Utilisation des marques

L'Agent bénéficie d'un droit d'usage limité et révocable des signes distinctifs de Toodooh (logo, marque, présentation commerciale, documents officiels), dans la stricte mesure nécessaire à la présentation de la Plateforme aux prospects. Toute reproduction, modification, détournement ou association avec d'autres offres ou marques est strictement interdite.

### 8.4 Non-ingérence dans la relation Toodooh/Annonceur

Après rattachement d'un Annonceur, l'Agent s'interdit d'intervenir dans les discussions contractuelles, tarifaires ou techniques entre Toodooh et cet Annonceur, sauf sollicitation expresse de l'une ou l'autre des Parties. L'Agent n'est pas habilité à transmettre des messages officiels de Toodooh à l'Annonceur, ni inversement.

## Article 9 — Cumul de la qualité d'Agent et d'Annonceur

### 9.1 Autorisation de principe

Le cumul de la qualité d'Agent et de celle d'Annonceur (personne physique ou morale diffusant elle-même des Campagnes sur la Plateforme) est autorisé, sous réserve du respect des règles de déclaration et de cloisonnement prévues au présent article.

### 9.2 Obligation de déclaration préalable

L'Agent qui est ou devient Annonceur (directement ou via une personne morale qu'il contrôle, un proche ou un associé) est tenu de déclarer cette situation à Toodooh avant toute Campagne propre, par écrit au support.

### 9.3 Règles de cloisonnement

Dans l'hypothèse du cumul :

- Les Campagnes dont l'Agent est lui-même l'Annonceur ne peuvent faire l'objet d'une commission d'apport, sauf convention spécifique écrite préalable ;
- L'Agent s'interdit d'utiliser les informations obtenues en sa qualité d'Agent (grille tarifaire non-publique, cycles d'Annonceurs concurrents, stratégies de Campagnes tierces) pour avantager son propre portefeuille d'Annonceur ;
- L'Agent respecte strictement les CGU Annonceurs en sa qualité de diffuseur, indépendamment de sa qualité d'Agent ;
- L'Agent ne peut se rattacher à lui-même en tant qu'Agent pour ses propres Campagnes via un Code Agent alternatif ou via un tiers complaisant.

### 9.4 Révocation en cas d'abus

Tout manquement aux règles ci-dessus peut entraîner la résiliation immédiate de la qualité d'Agent pour faute grave au sens de l'article 13.

## Article 10 — Interdictions, loyauté, non-concurrence et confidentialité

### 10.1 Interdictions

L'Agent s'interdit, en toutes circonstances :

- De proposer à un prospect des conditions commerciales (tarifaires, techniques, contractuelles) non validées par Toodooh ;
- De négocier ou d'accorder toute remise, gratuité, délai de paiement ou dérogation à la grille tarifaire officielle ;
- De démarcher ou détourner un Annonceur déjà rattaché à Toodooh (via un autre Agent, via les équipes internes, via un Screenhost, ou via inscription directe), y compris pendant la période de rattachement à un autre Agent ;
- De démarcher ou détourner un Annonceur figurant sur la liste des Key Accounts ou appartenant à un Secteur Réservé ;
- D'utiliser le nom, la marque ou la réputation de Toodooh à des fins personnelles étrangères au Programme Agent ;
- De reproduire, dupliquer, contourner ou copier, directement ou indirectement, tout ou partie du modèle économique de Toodooh ;
- De collecter ou exploiter des données d'audience, de campagne ou d'Annonceurs en dehors du strict cadre de sa mission.

### 10.2 Loyauté pendant l'engagement

Pendant toute la durée des présentes, l'Agent s'engage à ne participer, directement ou indirectement, à aucune activité en concurrence directe avec Toodooh sur le marché du DOOH indoor en Tunisie, notamment en qualité d'apporteur d'affaires, partenaire commercial, associé, ou salarié d'une plateforme DOOH indoor concurrente.

L'Agent reste libre d'exercer toute autre activité non-concurrente (régie publicitaire classique, affichage extérieur, communication digitale non-DOOH indoor, production de contenus, conseil média, achat média pour d'autres supports, etc.).

### 10.3 Non-concurrence post-contractuelle

**Engagement.** Pendant une durée de douze (12) mois à compter de la cessation effective des présentes, l'Agent s'interdit :

- D'exercer, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, une activité d'apporteur d'affaires ou de représentation commerciale pour une plateforme de DOOH indoor concurrente en Tunisie ;
- De solliciter activement les Annonceurs qu'il a lui-même apportés à Toodooh, aux fins de les détourner vers une plateforme concurrente ou de les inciter à résilier leur relation avec Toodooh ;
- De transmettre à un concurrent la liste des Annonceurs rattachés ou approchés via Toodooh.

**Contrepartie financière.** En contrepartie de cette obligation, Toodooh verse à l'Agent, pendant toute la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle égale à [pourcentage à définir, par exemple 30 %] de la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze (12) mois précédant la cessation.

**Renonciation de Toodooh.** Toodooh peut renoncer à la clause de non-concurrence par notification écrite à l'Agent, au plus tard à la date de cessation effective, auquel cas aucune indemnité n'est due et l'Agent retrouve sa pleine liberté commerciale.

*En droit tunisien, une clause de non-concurrence n'est opposable que si elle est limitée dans le temps, dans l'espace et dans son objet, et si elle comporte une contrepartie financière réelle et sérieuse. La présente clause a été rédigée dans le respect de ces exigences.*

#### 10.4 Confidentialité

Pendant l'exécution des présentes et pendant une période de cinq (5) ans suivant leur cessation, l'Agent s'engage à ne pas divulguer, utiliser, ni permettre l'utilisation par un tiers, des informations confidentielles de Toodooh, notamment :

- Listes d'Annonces, de prospects, de tarifs négociés, de marges, de conditions dérogatoires ;
- Informations financières, stratégiques, opérationnelles, plans média internes ;
- Méthodologies, scripts commerciaux, argumentaires, process d'intégration, formats publicitaires en développement ;
- Données du CRM, du Dashboard Agent, des outils internes ;
- Algorithmes, technologies, brevets, codes sources, secret des affaires ;
- Statistiques d'audience, taux de complétion, données de performance ;
- Toute information identifiée comme confidentielle par Toodooh.

L'obligation ne s'applique pas aux informations tombées dans le domaine public indépendamment de l'Agent.

## Article 11 — Fraude, sanctions et procédure

### 11.1 Définition de la fraude

Constitue notamment une fraude au sens des présentes :

- L'enregistrement fictif d'un Annonceur ou d'une Campagne ;
- La falsification de données d'identification d'un Annonceur ;
- L'obtention de commissions sur des Campagnes simulées, auto-payées ou frauduleusement initiées ;
- La Déclaration de Prospect abusive, préventive ou sans démarche commerciale réelle ;
- La revendication abusive de la paternité d'un Annonceur non apporté par l'Agent ;
- Le détournement actif d'un Annonceur déjà rattaché à un autre canal ou Agent ;
- La collusion avec un prospect pour contourner les règles de Key Accounts ou de Secteurs Réservés.

### 11.2 Sanctions en cas de fraude avérée

- Annulation immédiate des commissions en cours, y compris les sommes créditées au Portefeuille Agent et non encore versées ;
- Suspension puis résiliation pour faute grave du compte Agent ;
- Restitution des commissions antérieurement perçues sur la base d'éléments frauduleux ;
- Action judiciaire éventuelle pour les préjudices subis par Toodooh ou par les tiers (Annonceurs, Screenhosts).

### 11.3 Procédure graduée

Pour les manquements autres que la fraude avérée :

- Premier manquement : avertissement écrit avec demande de régularisation ;
- Deuxième manquement ou manquement persistant : suspension temporaire (jusqu'à 30 jours) ;
- Manquement grave ou répété : résiliation pour faute grave.

### 11.4 Droits de la défense

Avant toute sanction, Toodooh notifie par écrit les faits reprochés et accorde un délai minimum de sept (7) jours pour observations.

## **Article 12 — Propriété intellectuelle et données**

### **12.1 Marques et supports de Toodooh**

Les marques, logos, signes distinctifs, documents commerciaux, scripts, supports de formation, présentations, grilles tarifaires et tout autre élément mis à disposition par Toodooh demeurent la propriété exclusive de cette dernière. L'Agent bénéficie d'un droit d'usage limité et révocable pour la durée des présentes.

### **12.2 Base d'Annonces et prospects**

La base des prospects approchés et des Annonceurs rattachés par l'Agent demeure la propriété exclusive de Toodooh. À la cessation des présentes, l'Agent s'interdit de conserver ou d'exploiter copie de ces données, listes, coordonnées ou historiques d'échanges obtenus dans l'exercice de sa mission.

### **12.3 Données personnelles**

L'Agent s'engage à respecter la législation tunisienne en matière de protection des données personnelles (loi organique 2004-63 et textes pris en son application), notamment lors de la collecte des informations de contact des interlocuteurs chez les prospects Annonceurs. Il agit à ce titre sous sa propre responsabilité pour les collectes préalables à la transmission à Toodooh.

## Article 13 — Durée et résiliation

### 13.1 Durée

Les présentes sont conclues pour une durée indéterminée, à compter de la validation de l'inscription de l'Agent.

### 13.2 Résiliation ordinaire

Chacune des Parties peut résilier les présentes à tout moment, sans motif, moyennant un préavis de quinze (15) jours notifié par écrit (courrier recommandé, remise en main propre contre décharge ou email avec accusé de réception), sans qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre.

### 13.3 Résiliation pour faute grave

En cas de faute grave de l'Agent (fraude, violation caractérisée des articles 8, 9, 10 ou 11), Toodooh peut résilier les présentes avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, après respect de la procédure prévue à l'article 11.4.

### 13.4 Effets de la résiliation

À la cessation :

- Le Code Agent est désactivé ;
- Les Déclarations de Prospect en cours deviennent caduques ;
- L'accès au Dashboard Agent est clôturé dans un délai de sept (7) jours, étant précisé qu'un accès en lecture seule au solde de Portefeuille peut être maintenu pendant trente (30) jours pour faciliter les ultimes versements ;
- L'Agent demeure tenu des obligations de confidentialité et de non-concurrence post-contractuelle ;
- Le sort des commissions est régi par l'article 6.7.

## Article 14 — Responsabilité

### 14.1 Responsabilité de Toodooh

La responsabilité de Toodooh ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée dans l'exécution de ses propres obligations. Toodooh ne répond pas :

- Des pertes d'opportunités commerciales ou des revenus non-réalisés par l'Agent ;
- Des difficultés rencontrées par l'Agent dans sa prospection ;
- Des décisions prises par des Annonceurs de ne pas s'inscrire, de se désinscrire, de réduire leur volume de Campagnes ou de contester des factures ;
- De l'ajout d'un Annonceur sur la liste Key Accounts postérieur à une Déclaration de Prospect, lorsque la démarche de l'Agent n'était pas effectivement engagée.

**Plafond.** La responsabilité totale de Toodooh est plafonnée au montant cumulé des Commissions effectivement versées à l'Agent au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur.

### 14.2 Responsabilité de l'Agent

L'Agent est seul responsable :

- De l'exactitude des informations communiquées aux prospects et à Toodooh ;
- Du respect des lois et règlements applicables à son activité commerciale ;
- De ses obligations fiscales, sociales et comptables ;
- Des dommages causés à Toodooh, à des Annonceurs ou à des tiers du fait de son activité.

L'Agent indemnisera Toodooh contre toute action, réclamation ou condamnation résultant d'un manquement à ses obligations.

## Article 15 — Modification des présentes

Toodooh peut modifier les présentes CGE à tout moment, notamment pour tenir compte de l'évolution du modèle économique de la Plateforme, des contraintes réglementaires, ou des retours d'expérience opérationnels.

**Information préalable.** Toute modification est notifiée à l'Agent par email et affichage sur le Dashboard, avec un préavis minimum de quinze (15) jours avant son entrée en vigueur.

**Faculté de résiliation.** Si l'Agent n'accepte pas la modification, il peut résilier les présentes, sans préavis et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur. Le maintien de l'activité au-delà vaut acceptation tacite.

**Intangibilité des droits acquis.** Les modifications n'affectent que les flux générés postérieurement à leur entrée en vigueur. Les commissions déjà acquises sont traitées selon la version des CGE en vigueur au moment de leur fait générateur.

## **Article 16 — Litiges, médiation et juridiction**

### **16.1 Règlement amiable**

Les Parties recherchent prioritairement une solution amiable. Toute réclamation par écrit, réponse sous trente (30) jours.

### **16.2 Médiation**

À défaut, recours possible à la médiation avant toute action judiciaire.

### **16.3 Juridiction compétente**

À défaut de résolution amiable ou par médiation, tout litige né de l'exécution, de l'interprétation ou de la cessation des présentes relève de la compétence exclusive des tribunaux de Tunis, sans préjudice des règles impératives de compétence d'ordre public.

### **16.4 Droit applicable**

Droit tunisien.

## **Article 17 — Dispositions finales**

### **17.1 Intégralité**

Les présentes et leurs avenants expriment l'intégralité de l'accord des Parties sur leur objet.

### **17.2 Nullité partielle**

Si une stipulation était déclarée nulle, les autres conservent leur pleine vigueur.

### **17.3 Non-renonciation**

Ne pas se prévaloir d'une stipulation ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

### **17.4 Cession**

Intuitu personae. Pas de cession des droits et obligations sans accord écrit préalable de Toodooh.

### **17.5 Notifications**

Par écrit : courrier recommandé, remise en main propre contre décharge, ou email professionnel avec accusé.

### **17.6 Entrée en vigueur**

À compter de l'acceptation électronique ou de la signature manuscrite.

## ACCEPTATION DE L'AGENT

L'Agent, en cochant la case d'acceptation et en soumettant son formulaire d'inscription électronique, ou en apposant sa signature manuscrite, reconnaît :

- Avoir pris pleinement connaissance des présentes Conditions Générales d'Engagement ;
- Disposer du temps nécessaire pour les examiner, et avoir eu la possibilité de solliciter toute assistance juridique utile ;
- Accepter l'ensemble de leurs stipulations, sans réserve, pleinement et de manière éclairée ;
- Exercer en qualité de prestataire strictement indépendant, sans lien de subordination avec Toodooh ;
- Renoncer expressément à toute prétention relative à une relation salariée ou à une relation d'agence commerciale au sens des articles 593 et suivants du Code de Commerce tunisien ;
- Consentir à la preuve électronique de cette acceptation, horodatée et archivée par Toodooh.

*La présente acceptation constitue un engagement juridiquement opposable à l'Agent, produisant tous ses effets à compter de sa validation.*

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.

### Pour TOODOOH

Nom : Youssef FENNIRA

Signature et cachet : \_\_\_\_\_

### L'Agent

Nom et Prénom / Raison sociale : \_\_\_\_\_

RNE / Matricule fiscal : \_\_\_\_\_

Mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour accord »

Signature : \_\_\_\_\_